

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי
יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן

1658/25/פ

הצעת חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור (תיקון – מיחזור במוסדות חינוך), התשפ"ב–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג–1993¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "התקנה" יבוא :
- "מוסד חינוך" – מוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949, וכן בית ספר או גן ילדים שבו מתחנכים תלמידים באופן שיטתי, שניתן בו חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, חינוך על יסודי או חינוך מיוחד, ושחל עליו חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969².
2. בסעיף 3 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "עסק" יבוא "עסק, מנהל מוסד חינוך".
3. בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום "העסק" יבוא "העסק, מנהל מוסד חינוך".
4. בסעיף 5 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (ב), אחרי "עסק" יבוא "או מנהל מוסד חינוך".
- (2) בסעיף קטן (ד), במקום הקטע החל במילים "בעל בית עסק" ועד "מיתקן מיחזור" יבוא "בעל בית עסק שבתחום עסקו או בקשר לעסקו הותקן מכל יעודי או מיתקן מיחזור, וכן מנהל מוסד חינוך או בעל בית מגורים שבתחומם הותקן מכל או מיתקן כאמור".

¹ ס"ח התשנ"ג, עמ' 116.

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.

דברי הסבר

מוסדות חינוך רבים בישראל מפעילים תוכניות לעידוד שמירה על הסביבה, אך רובם אינם פועלים למיחזור חומרים בהם נעשה שימוש יומיומי. החומר העיקרי הנצרך בבית הספר הוא הנייר, אך הדבר נכון גם ביחס לבקבוקי פלסטיק וכל חומר אחר שנמצא בשימוש במוסדות החינוך. על מערכת החינוך לחנך את תלמידיה להגנה על הסביבה, וראוי כי מוסד חינוך ישמש דוגמא אישית בכל הקשור למיחזור, באמצעות הצבת מתקנים למיחזור נייר וחומרים אחרים, וכך הילדים והנוער ילמדו על חשיבות המיחזור, והדבר אף יביא להגברת המיחזור בישראל. מוצע לתקן את חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג–1993, כך שהוא יתייחס לא רק ל"בית עסק" ול"בית מגורים", אלא גם למוסדות חינוך. התיקון יאפשר לרשויות המקומיות לקבוע הסדרים שיחייבו מוסדות חינוך להתקין מתקני מיחזור. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת יואל חסון וקבוצת חברי הכנסת (פ/2061/18) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת עופר כסיף וקבוצת חברי הכנסת (פ/3998/24). הצעת החוק זהה לפ/3998/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)